

नेपाल वायुसेवा नगिम ऐन २०१९

English title: Nepal Airlines Corporation Act, 1963

नेपाल वायुसेवा नगिम ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. शाही नेपाल वायुसेवा नगिम (संशोधन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. शाही नेपाल वायुसेवा नगिम (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२६ २०२६ । ५ । १९ । ३. शाही नेपाल वायुसेवा नगिम (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ९ । १८ । ४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०१९ सालको ऐन नं ४५ । नेपाल वायुसेवा नगिम ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न शाही नेपाल वायुसेवा नगिम ऐन, २०१८ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल वायुसेवा नगिम ऐन, २०१९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर र अन्त जहाँसुकै भए रहेपनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको नगिम र त्यसको शाखा तथा त्यसबाट हुने काम र त्यसमा काम गर्ने व्यक्त समेतको सम्बन्धमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "वायुयान" भन्नाले हावाको प्रतिक्रियाद्वारा वायुमण्डलमा आधारित हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र सम्झनु पर्छ र यो शब्दले यन्त्रचालति गाँसएका वा नगाँसएका बैलुन, हवाईजहाज, चंगा, ग्लाइडर र यसतै उड्ने अन्य यन्त्रलाई समेत जनाउँछ । (ख) "हवाई यातायात सेवा" भन्नाले एक वा बढी उडान गरी, व्यक्ति, डाँक वा अरू कुनै जीव वस्तु वा चीजलाई हवाईमार्गद्वारा भाडा लई ओसार पसार गर्ने सेवा सम्झनु पर्छ । (ग) "नगिमका सम्बन्धमा सहकारी" भन्नाले दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) अन्तर्गत नगिमसँग सम्झौता भएको कुनै व्यक्ति वा नगिमको कुनै सहायक अङ्ग सम्झनु पर्छ । (घ) "नगिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत स्थापना र गठन गरिएको गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल वायुसेवा नगिम सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) "समिति" भन्नाले नगिमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ२) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) "सञ्चालक" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ । (च) "महाप्रबन्धक" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएको महाप्रबन्धक सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (छ) "नरिधारित (सेड्युलड) हवाई यातायात सेवा" भन्नाले सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्न पाउने गरी नगिमले कुनै नरिधारित स्थानहरूको बीच प्रकाशित समय तालिका (टाइम टेबल) बमोजिम नियमिति रूपमा चलाइएको हवाई यातायात सेवा सम्झनु पर्छ । (ज) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । परिच्छेद-२ । संस्थापन, पूँजी र व्यवस्था । ३. नगिमको स्थापना : (१) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

नेपाल वायुसेवा नगिम नामको एक नगिम स्थापित हुनेछ । (२) नगिम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक सँगठित र स्वशासित संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । सो संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न राख्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । सो संस्थाले आफ्नो नामबाट नालिशि उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिशि उजूर लाग्न सक्छ । (३) नगिमको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँमा रहनेछ र नगिमले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर आफ्ना शाखाहरू स्थापना गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. समिति र सञ्चालकहरूको कार्यवधि: (१) नगिमको कार्य सञ्चालकको निमित्त नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त भएको अवस्थामा समेत नजि लगायत बढीमा सात जना सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालकमा वाणिज्य, अर्थ तथा लेखाशास्त्रमा ख्याति प्राप्त वा उड्डयन तथा पर्यटन प्रबर्धन सम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गैरसरकारी व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) महाप्रबन्धक बाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएको सञ्चालक पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुनेछ । तर गैर सरकारी व्यक्तिलाई भने साधारणतया अर्को एक कार्यावधिको लागि मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै सञ्चालकलाई नजिको कार्यावधि समाप्त नहुँदै पनि हटाउन सक्नेछ । (४) सञ्चालकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हैसियतमा नजिहरूको कार्यावधि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ । (५) नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै सञ्चालकलाई यो ऐन बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको तलव, भत्ता र सेवाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले

तोकदिपि बमोजमि हुनेछ । (६) समतिको सचविले समतिको नरिणय प्रमाणति गर्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजमि कार्यावधिसिमापूत हुनु भन्दा ६ महिनाअघि सम्बन्धति मन्त्रालयले समतिमि राख्ने सञ्चालकहरूको नाम नेपाल सरकारमा प्रस्तावति गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ५. नगिमको अधिकृत मूल धन : नगिमको अधिकृत मूल धन पाँच करोडको हुनेछ र समतिको सफिरशिमा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी बढाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ६. महाप्रबन्धकको नयुक्ति : (१) नगिमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नयुक्ति नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नयुक्ति गर्नेछ । नजिको तलव, भत्ता र सेवाको अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकदिपि बमोजमि हुनेछ ।

(२) महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार समतिलि तोकबमोजमि हुनेछ । (३) महाप्रबन्धकको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा नजिको कार्यावधि दुई वर्षसम्म बढाउन वा अर्को कार्यावधिको नमितित पुनः नयुक्ति गर्न सक्नेछ । ७. व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले नगिमको राय लई राष्ट्रहतिलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समय समयमा आफूले आवश्यक ठहराएको नरिदेशन नगिमलाई दनि सक्नेछ । त्यस्तो प्रत्येक नरिदेशनको पालना गर्नु नगिमको कर्तव्य हुनेछ । (२) नगिमको सबै काम कारबाहीहरूको रेखदेख, नरिदेशन र व्यवस्था समतिलि गर्नेछ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृतलिई गर्नु पर्ने गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम वा वनियिमहरूमा स्पष्ट लेखिए बाहेक अरू कुराका सम्बन्धमा नगिमलाई भएका सबै अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यहरूको पालन समतिलि गर्नेछ । तर, समतिलि यो ऐन वा ऐन अन्तर्गतका नयिम वा वनियिमहरूमा लेखिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरूमध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू केही शर्त तोकी वा नतोकी महाप्रबन्धक वा उपसमतिवा नगिमका अरू पदाधिकारीले आफैले वा तनिबाट आफू मुनिका पदाधिकारीलाई सुम्पी पालन तथा प्रयोग गर्ने गराउने गरी सुम्पन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) नगिमले यस ऐन अन्तर्गत वनियिम बनाई सञ्चालकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमि सञ्चालकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा अध्यक्षले सञ्चालकहरूको काम, कारबाहीको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो मूल्याङ्कन प्रतविदनको आधारमा नेपाल सरकारले कुनै सञ्चालकको अवधि थपघट गर्न सक्नेछ । ८. महाप्रबन्धक र सञ्चालकको अयोग्यता : देहायका कुनै व्यक्ति महाप्रबन्धक वा सञ्चालक हुन सक्ने छैन :- (क) महाप्रबन्धक बाहेक नगिमको कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकार, वा । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) नगिमबाट ठेक्का पट्टा लपिको व्यक्ति, वा । (ग) ऋण तरिन नसकी टाट उल्टेको व्यक्ति, वा । (घ) बहुलाएको वा मानसकि सन्तुलन रहति व्यक्ति, वा । (ङ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति । ९. महाप्रबन्धक र सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सकिने अवस्था : नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा व्यवस्थापक वा कुनै सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :- (क) दफा ८ मा उल्लेखति कुनै अयोग्यताको अवस्था पर्न आएमा, वा । (ख) समतिको अनुमतनिलिई समतिको सभामा लगातार तीन पटक भन्दा बढी अनुपस्थति भएमा र यस्तो अनुपस्थतिको कारण नेपाल सरकारको वचारमा मनासबि नलागेमा, वा । (ग) दफा २१ उल्लङ्घन गरेमा वा दफा २५ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा सजाय पाएमा, वा । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (घ) दफा २२ उल्लङ्घन गरेको प्रमाणति भएका ।

१०. महाप्रबन्धक वा सञ्चालकको पदत्याग र बीच बीचमा खालि हुने पदहरूको पूर्ति : (१) महाप्रबन्धक वा कुनै सञ्चालकले नेपाल सरकारलाई लखिति सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दनि सक्नेछ र राजीनामा स्वीकृत भएपछि नजिले पदत्याग गरेको माननिछ । (२) महाप्रबन्धक वा कुनै सञ्चालकको पद अवधि सिमापूत हुनु अगावै कुनै कारणले बीचमा खालि हुन आएमा मनोनयन वा अर्को नयुक्तिद्वारा सो स्थानको पूर्ति गरिनिछ । तर यसरी नयुक्ति भएको व्यक्ति आफ्नो सावकिवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो पदमा बहाल रहनेछ । (३) समतिमि कुनै सञ्चालकको स्थान रक्ति भई वा समतिको गठनमा कुनै त्रुटि भई काम कारबाही भएको रहेछ भने तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो कारणलाई बदर हुन सक्दैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ११. समति बैठक : (१) समतिको बैठक समतिको अध्यक्षले तोकको स्थान र समयमा बस्नेछ । (२) तत्काल कायम रहेका सञ्चालकहरूको कूल संख्याको आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । (३) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । नजिको अनुपस्थतिमि बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष भए नजिले र नजि नभएको अवस्थामा उपस्थति सञ्चालकहरूले छानेको सञ्चालकले गर्नेछ । (४) समतिको बैठकमा बहुमतद्वारा नरिणय गरिनिछ । मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणयात्मक मत समेत दनिछ । (५) कम्तिमा तीनजना सञ्चालकहरूले समतिको बैठक बोलाउन अनुरोध गरेमा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षले जहलि सुकै पनि बैठक बोलाउनु पर्नेछ । १२. अस्थायी नयुक्ति : वरिमी परी बदिमा बसी वा अरू कारण परी केही समय महाप्रबन्धक वा सञ्चालकले नगिमको काम गर्न नसक्ने भएमा नजि उपस्थति हुन नसकेसम्म नजिले गर्नु पर्ने काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले तेस्रो संशोधनद्वारा थप । कुनै व्यक्तिलाई सो स्थानमा अस्थायी नयुक्ति गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । नगिमको काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. नगिमको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूका अधनिमा रही नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको भर वा बाहिरि सर्वत्र सुरक्षति कुशल, सुव्यवस्थति, कफायत र उचित रूपबाट सम्बन्धति

हवाई यातायात सेवाको व्यवस्था गर्नु नगिमको कर्तव्य हुनेछ । हवाई यातायात सेवालाई अधिकि से अधिकि फाइदा हुने गरी विकास गर्दै लैजाने र सकभर सुपथ भाडामा सो सेवा सुलभ हुने गर्न नगिमले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी नगिमले विशेष गरेर देहायमा लेखिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) व्यापारिक वा अन्य उद्देश्यले कुनै हवाई यातायात सेवा चलाउने वा वायुयानको उडान गर्ने र हवाई सेवा सम्बन्धी सबै प्रकारको काम गर्ने, ।

(ख) नगिममा नयिकृति हुन इच्छुक वा अरू कुनै व्यक्तिहरूलाई वायुयानको उडान र तत्सम्बन्धी सबै प्रकारका काम कुरामा शिक्षण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, । (ग) आवश्यक परेमा नगिमको यस ऐन अन्तर्गत आफूले गर्न पाउने हवाई सेवा सम्बन्धी कुनै काम गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको बाहिरको हवाई संस्थाको सहयोग तथा सेवा प्राप्त गर्ने, । (घ) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने, राख्ने, बेचबिखन गर्ने, नामसारी गर्ने र अरू कुनै हवाई यातायात सम्बन्धी काम गर्ने, । (ङ) आफ्नो वा अरू कुनै व्यक्तिको वायुयान, सवारी वा अन्य कलपूरजाहरू बनाउने, मरम्त गर्ने र उत्पादन गर्ने, । (च) यस ऐन अन्तर्गत आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालनामा मदद गर्ने कसिमिको सबै ठेक्का पट्टाहरू लिन दिने कार्यान्वित गर्ने, । (छ) अन्य कुनै व्यक्तिद्वारा सञ्चालित हवाई यातायात सेवा सम्बन्धी कुराहरू एजेन्ट र ठेकेदारको काम गर्ने, । (ज) हवाई यातायातमा लागिरहेका कुनै व्यक्तिले नगिमको तर्फबाट वा नगिमसँग माली हवाई यातायात सेवा चलाउन सक्ने गर्न नजिसँग कबुलयित गर्ने, । (झ) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिले आफूले सञ्चालन गरेका हवाई यातायात सेवाद्वारा ओसार पसार गरेका यात्री सवारी भाडा र अरू निर्धारित दस्तूर असूल गर्ने, । (ञ) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिले आफूले सञ्चालन गरेका हवाई यातायात सेवाद्वारा ओसार पसार गरेका मालसामानहरूको भाडा निर्धारित गर्ने, । (ट) सहायक (फदिर) सेवाको विकास र हवाई यातायात सेवामा प्रयोग हुने विभिन्न वायुयानहरूको कसिमिको सुधार ल्याउनुको साथै नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको भित्र वा बाहिर नगिमद्वारा सञ्चालित हवाई यातायात सेवाको विकास गर्न आवश्यक कदम उठाउने, । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ठ) नगिमको हति हुने कुनै काम गर्न वा नगिमद्वारा सञ्चालित हवाई यातायात सेवासति सम्बन्धित जल वा स्थल मार्गबाट कुनै यातायात सेवा तथा भोजन, वशिरामगृह, होटल, माल गोदाम जस्ता सेवा सुविधाको व्यवस्था तथा सुधार गर्न आवश्यक काम गर्ने, र । (ड) यस ऐनद्वारा प्रदत्त कर्तव्यको पालन र अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक एवं सुविधाजनक भएका सबै कामहरू गर्ने । (३) यस दफा लेखिएका कुनै कुराले - । (क) नगिमलाई तत्काल लागू रहेको कुनै नेपाल कानूनको उल्लंघन गर्न अधिकृत गरेको, वा । (ख) नगिम वा त्यसको कर्मचारीहरूले अन्यथा पालन गर्नु नपर्ने कुनै कर्तव्य वा बोक्न नपर्ने कुनै दायित्वको सम्बन्धमा नजिहू उपर कुनै कारबाही उठाउन कुनै व्यक्तिले अधिकार दिएको मानिने छैन । १४. नगिमले गर्न सक्ने काम कारबाही : (१) नगिमले आफ्नो कामको उचित सम्पादनको नमित्त मनासबि एवं आवश्यक भएका सबै कामहरू गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी नगिमले देहायका काम कारबाहीहरू गर्न सक्नेछ :- । (क) नगिमको सम्पत्ति धितोबन्धक राखी अरूसँग सापटी लिन, । (ख) नगिमको कुनै सम्पत्ति भाडामा दिन, बकिरी गर्ने वा अरू प्रकारको बरबन्दोबस्त गर्ने, । (ग) नगिममा डिपोजिट गर्न ल्याएको सरकारी रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आदेश बमोजमि नेपाल सरकारको तर्फबाट कारोबार गर्ने, । (घ) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । विदेशी मुलुकहरूबाट नगिमलाई मान्यता प्रदान गराउने र नगिमप्रति जिनताको विश्वास बढाउने, । (ङ) यस ऐनमा उल्लिखित विभिन्न प्रकारका कार्यको सम्पादनको सलिसलामा परिआउने अरू सबै काम कुरा गर्ने । १५. निर्धारित (सेडुलड) हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने एकाधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको मतिदिखि नगिम वा त्यसको सहकारी बाहेक अरू कसैले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको भित्र आउने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको बाहिर जाने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको को एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने गरी कुनै निर्धारित (सेडुलड) हवाई यातायात सेवाको सञ्चालन गर्न पाउने छैन । तर यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिको देहायको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्ने छैन:- । (क) नेपाल सरकारले आवश्यक समझेको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको भित्र वा बाहिरका विभिन्न ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार हवाई यातायातको सेवा सञ्चालन गर्ने नगिम समर्थ भई नसकेसम्म त्यस्तो आवश्यकताको पूर्तता लागि नेपाल सरकारले अवधितोकी इजाजत दिएमा त्यसरी इजाजत पाउने व्यक्ति वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार र नेपाल सरकार बीच भएका सम्झौता बमोजमि हवाई यातायातको सेवा सञ्चालन वा यो ऐन प्रारम्भ नहुँदै नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी त्यस्तो हवाई यातायातको सेवा सञ्चालन गरिखेकोमा सो सम्झौताको अवधिसम्म सञ्चालन गर्न, वा । (ख) वायुयान चालकहरूको काम तथा कर्तव्यसम्बन्धी शिक्षा दिन वा वायुयान नियन्त्रकले वायुयान जाँच्ने मूल उद्देश्यले यात्रुहरूलाई राखी वायुयान उडाउने, वा । (ग) कुनै दैवी प्रकोप लागेको बेलामा सहायता पुर्याउनका लागि यात्री तथा मालसामान ओसार पसार गर्ने, वा । (घ) बीचमा कही नउत्तीकन एक हवाई अड्डा वा स्थानबाट उडान गरी सोही हवाई अड्डा वा स्थानमा उत्रने गरी

मनोरञ्जनको लागि मात्र हवाई उडान गर्ने वा हवाई सर्भे गर्ने, आगो नभाउने र बालीमा रसायन आदि छिर्ने, सलह नयिन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वा सो सरहका अरू हवाई कार्यको नमित्त मात्र यात्री तथा सामान ओसार पसार गर्ने । (२) यस दफालाई उल्लंघन गरी कसैले नरिधारित हवाई यातायातको सञ्चालन गरेमा नजिलाई प्रत्येक पटकको कसूरको लागि ने.रु. १,००० । - (एक हजार) सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको तात्पर्यको लागि प्रत्येक उडानलाई छुट्टाछुट्टै कसूर मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रतविन्धात्मक वाक्यांशको (क) मा उल्लिखित समझौताको अवधि भुक्तान भएपछि पुनः थप म्याद (अवधि) बढाउन पर्ने भएमा वा यो ऐन लागू भएपछि अरू कुनै कसिमिबाट कुनै व्यक्तिलाई कम्पनी वा वदेशी मुलुकको सरकारलाई नयाँ हवाई यातायातको सञ्चालन गर्न दनि पर्ने भएमा नगिमको राय लिई नेपाल सरकारले इजाजत दनि कुराको नरिणय गर्नेछ । (४) नगिमले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दिएको भन्दा बढी क्षेत्त्रमा आफ्नो काम बढाउन वा गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लनु पर्छ । परिच्छेद-४ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । १६. नगिमको कोष : (१) नगिमको एक छुट्टै आफ्नो कोष रहनेछ । नगिमको सबै आमदानी सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र सबै खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिने छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) नगिमले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको ठाउँमा भए सोही बैंकमा र नेपाल राष्ट्र बैंक नरहेको ठाउँमा भए समतिलि तोकिएको बैंकमा राख्नेछ । नगिमको काम कारबाहीलाई वदेशमा पनि कोष राख्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सफारिश गरेको बैंकमा नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई राख्नेछ । स्पष्टीकरण : बैंक भन्नाले बैंकको शाखा, प्रशाखा समेतलाई जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १६क. चार महिनाभित्र वासलात तयार पारी लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने : नगिमको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र नगिमले आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण तयार पारी लेखापरीक्षण समेत गराउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. लेखापरीक्षण : नगिमको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ । १८. लाभहानि : हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा सो वर्षमा हुन आएको मुनाफाबाट रजिर्भ डिपिरेसिएसन र यसै आवश्यक अरू रकम नगिमका तजबीजले पर सारसिकेपछि बाँकी रहन आएको रकम नेपाल सरकारमा दाखलि गरिनेछ । कथंकदाचित नोक्सानी हुन आएमा त्यसको पूरत नेपाल सरकारबाट गरिनेछ । १९. हानी नोक्सानी बारे नगिमका अधिकारीहरूको जवाफदेही : नगिमका सञ्चालक, महाप्रबन्धक र कर्मचारीले पाएको अख्तियारी बमोजिम कामकाज गर्दा बेइमानी चिताएको वा जानी जानी बेहिसाब गरेको रहेनछ भने पर्न आएको हानी नोक्सानी वापत नजिहरू व्यक्तगित रूपले जवाफदेही हुने छैनन् । तर कसैले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम प्रतिकूल काम गरेबाट भएको दण्ड सजाय व्यहोरनमा यस दफाको कुनै कुराले बाधा दिएको मानिने छैन । परिच्छेद-५ । विविधि । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. सञ्चालकलाई नलिम्बन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : यस ऐन अन्तर्गत कुनै सञ्चालकलाई लागेको आरोपको जाँचबुझ गर्नको लागि आवश्यक भए नेपाल सरकारले त्यस्तो सञ्चालकलाई नलिम्बन गर्न सक्नेछ र त्यसरी नलिम्बन भएको सञ्चालकको जाँचबुझको कारबाही समाप्त नहुन्जेल त्यस्तो सञ्चालकको सट्टा अरू कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

२१. प्रतबिन्धः (१) नयिमसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा नगिमको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक वा कर्मचारीले भाग लनि पाउँदैन र नगिमसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टा लनि कसैले यनीहरूलाई हसिसेदारमा राख्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) ले मनाही गरेको काम कसैले गरेको ठहरिने आएमा त्यस्तो ठेक्का पट्टा बदर हुनेछ र त्यस ठेक्का पट्टाको सम्बन्धमा कुनै कसिमिको खर्च वा हरजानाको दाबी त्यसरी ठेक्का पट्टा लनि वा लनिको तर्फबाट कसैले गर्न पाउने छैन । स्पष्टीकरण : देहायको अवस्थामा नगिमको व्यवस्थापक वा सञ्चालक वा कर्मचारी हसिसेदार भएको मानिनेछ :- । (क) नगिमसँग हुने ठेक्का पट्टामा नजिको आफ्नै वा सगोलको परिवारको कुनै सदस्यको तर्फबाट वा आफू मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर वा एजेन्ट रहेको कम्पनीको तर्फबाट नजिको नाम हसिसेदारको रूपमा सम्मिलित भएकोमा, वा । (ख) नगिमसँग हुने ठेक्का पट्टाको हसिसेदार भएको कुनै फर्म वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका नजि शेयरहोल्डर भै राखेकोमा । २२. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराहरूको प्रतजिजा गर्नु पर्ने : पद सम्हालनु भन्दा अघि नै नगिमका प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । पदाधिकारी र अरू कर्मचारी तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची बमोजिमको शपथ लनु पर्नेछ । २३. मध्यस्थद्वारा झगडाको नरिणय : (१) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । समिति, महाप्रबन्धक वा नगिमका अरू पदाधिकारीहरू वा कर्मचारी मध्ये कसैको आपसमा भैराखेको शर्तनामाका सम्बन्धमा कुनै झगडा भएमा सो झगडाको नरिणय अवस्था अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको एकजना मध्यस्थले मात्र गर्नेछ । (२) नरिणयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पठाएको झगडाका सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, पक्ष विपक्षलाई उपस्थिति गराउने र लिखितहरू पेश गराउने कुरामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार मध्यस्थलाई हुनेछ । (३) मध्यस्थको नरिणय अन्तमि हुनेछ र दुवै पक्षहरू उपर मान्य हुनेछ । २४. विधितन : नगिम नेपाल सरकारको आदेश बनि विधितन हुने छैन । विधितन हुनु परेमा नेपाल सरकारले यस विषयमा दिएको नरिणय बमोजिम हुनेछ । २५. दण्ड सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएको लेखापरीक्षक वा नजिबाट अधिकार पाएको एकाउण्टेण्ट वा अरू कर्मचारीलाई नजिको काम काजमा बाधा पुर्याएमा नजिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधिकार बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासबि कारण बनि नदिएमा वा दनि लापरवाही गरेमा नजिलाई बढीमा ने.रु. १,००० । - (एक हजार) सम्म जरिवाना हुनेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गत नगिमले दिएको सुविधाको नमित्त नगिमसँग धरौटी राखिएको वा राख्न लागेको कुनै बलि

अफ लेडिङ्ग, गोदामको रसदि वा अरू कुनै लखितमा कुनै व्यक्तिले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा जानी जानी पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ने.रु. २,००० । — (दुई हजार) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कुनै व्यक्तिले नगिमको लखिति स्वीकृत निलई कुनै वविरणपत्र वा वजिजापनमा नगिमको नाम प्रयोग गरेमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रु. १,००० । — (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) तत्काल नगिम, महाप्रबन्धक, सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको कुनै व्यक्तिले दफा २१ उल्लंघन गरी कुनै ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा हस्सिसेदार भएमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रु. १,००० ।

— (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) नगिमबाट सोही कामको नमित्तित् अथकृत अथकृतको हस्ताक्षर भएको लखिति उजुरी पेश भएमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने छैन । तर, यस उपदफाको कुनै कुराले पननिपाल सरकारबाट कारबाही गर्न वा कारबाही गराई माग्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउने छैन । (६) यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामलाको शुरू कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार क्षेत्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतलाई हुनेछ । २६. वार्षिक प्रतविदन : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा १७ बमोजमि नगिमको हिसाबको लेखा परीक्षण भई त्यसको प्रतविदन प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र महाप्रबन्धकले नगिमको वार्षिक प्रतविदन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश भएको प्रतविदनको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र समितिले वचार गरी आफ्नो ठहर सहित नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २७. नयिम बनाउने अधिकार: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । २७क. वनियिम बनाउने अधिकार : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । आफ्नो सबै काम कारबाही व्यवस्थिति गर्न यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही नगिमले वनियिम बनाउन सक्नेछ । तर, देहायका वषियमा वनियिम बनाउँदा नगिमले नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ :- । (क) सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, । (ख) नगिमका कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, उपदान, नवित्तभरण र कल्याणकारी कोष व्यवस्थिति गर्ने । २८. बाझिएमा गर्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजमि र अरूमा प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि हुनेछ । २९. खारेजी र मान्यता : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल वायुसेवा नगिम ऐन, २०१४ खारेज गरिएको छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले गरिएको नगिमसम्बन्धी सबै काम कारबाहीहरू यही ऐन अन्तर्गत भए गरे सरह मानिने छ । अनुसूची । (दफा २२ सँग सम्बन्धित) । इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतजिजा । म प्रतजिजा गर्दछु कि नगिमको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक वा कर्मचारी वा लेखापरीक्षकको हैसियतबाट नगिममा आफ्नो पद सम्बन्धी समुच्चा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औ क्षमताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य नषिठाले गर्नेछु । म पुनः प्रतजिजा गर्दछु कि कुनै अनधकृत व्यक्तिलाई नगिम सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा नगिमको अधीनमा रहेको र नगिम सम्बन्धी कुनै कतिब वा कागजपत्र नरीक्षण वा ग्रहण गर्न दनि छैन ।